

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1300/2532

นายเที่ยง สมพันธ์

โจทก์

นายสวัสดิ์ จำปาทอง กับพวก

จำเลย

นายสวัสดิ์ จำปาทอง ที่ 1 นางตุ้ย จำปา

ทอง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยทั้งสองได้ตกลงชำระหนี้ให้โจทก์แล้ว โจทก์ไม่คัดค้าน จำเลยทั้งสองไม่ประสงค์จะดำเนินคดีชั้นฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกา ขอให้โปรดอนุญาตและสั่งคืนค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาแก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้เงินกู้จำนวน 50,000บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 15พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระก็ให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ ตามจำนวนดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 78)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำนวนทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสอง
3 ใน 4 จำหน่ายคดี

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งสอง
3 ใน 4 จำหน่ายคดี

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังชมการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ